



Derecho Mercantil, Auxiliares del Comercio y Técnicas Modernas de Ventas Efectivas

Curso: **Gestión Comercial y Ventas — 10° año, Especialidad de Contabilidad**

Programa de Estudio MEP-DETCE · CTP Mercedes Norte

Presentación de profundización: base legal del comercio y técnicas de venta consultiva modernas.

El Derecho Mercantil y el Comerciante

¿Qué es el Derecho Mercantil?

Es la rama del derecho que regula las **relaciones jurídicas entre comerciantes** y las operaciones de comercio, estableciendo derechos y obligaciones para todos los actores del mercado. Es la base legal de todo lo que estudiaremos en este curso.

¿Quién es comerciante?

La persona física o jurídica que se dedica de forma **habitual y profesional** a comprar y vender bienes o prestar servicios con fines de lucro.

⚠ Un acto de comercio aislado **no** convierte a alguien en comerciante. Se requieren ambas condiciones: habitualidad y profesionalidad.



Auxiliares del Comercio: Agente Vendedor y Corredor

Los Auxiliares del Comercio son personas o entidades que **facilitan y median** las transacciones comerciales entre productores, distribuidores y consumidores, *sin ser dueñas de la mercancía o el servicio*.

Agente Vendedor

Representa a **una sola empresa** para colocar sus productos o servicios ante los clientes. Trabaja bajo exclusividad y recibe una **comisión** por cada venta realizada. Su lealtad es hacia el representado.

Corredor

Pone en contacto a dos partes —compradora y vendedora— para que cierren un negocio. Actúa de forma **neutral**, sin representar exclusivamente a ninguna de las partes. Su rol es mediar con imparcialidad.

❏ **Error común:** confundir al corredor con el agente vendedor. La diferencia clave está en la **neutralidad**: el corredor no representa a ninguna parte; el agente vendedor sí representa a una empresa específica.

Auxiliares del Comercio: Comisionista y Agente de Aduanas

Comisionista

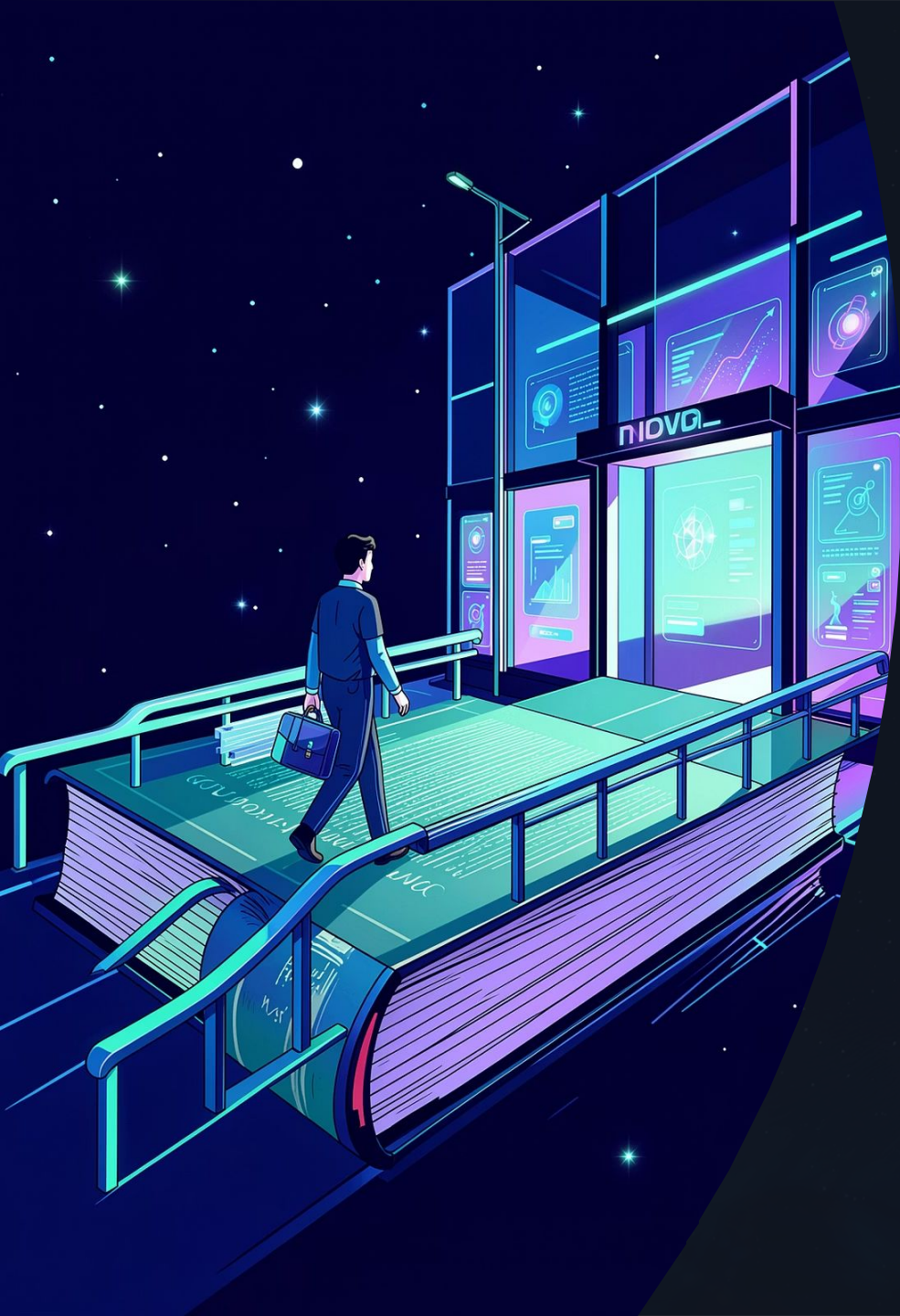
Realiza operaciones de compra o venta **por cuenta de otra persona** (el comitente), a cambio de una comisión sobre el negocio realizado. Actúa en nombre propio pero en beneficio ajeno.

Agente de Aduanas

Especializado en tramitar ante las **autoridades aduaneras** la entrada y salida legal de mercadería del país. Es indispensable en operaciones de importación y exportación.

Cuadro comparativo: los cuatro auxiliares

Auxiliar	Función Principal	¿Dueño de la mercancía?
Agente Vendedor	Representa a una empresa	No
Corredor	Media neutralmente entre partes	No
Comisionista	Actúa por cuenta de otro	No
Agente de Aduanas	Trámites legales de mercadería	No



De la Base Legal a la Práctica Comercial

Comprender el Derecho Mercantil y los Auxiliares del Comercio es el **punto de partida** para vender correctamente dentro del marco legal. Las técnicas modernas de venta van mucho más allá de "vender un producto": buscan identificar las necesidades reales del cliente y construir relaciones duraderas.



Venta Consultiva

Identificar primero la necesidad del cliente antes de ofrecer soluciones.



Storytelling

Conectar emocionalmente mediante narrativas memorables.



Cross & Up-Selling

Ampliar el valor de cada venta con productos complementarios o superiores.



Canales Digitales

Adaptar la venta efectiva a redes sociales y comercio electrónico.

Venta Consultiva y Storytelling

Venta Consultiva

Técnica centrada en identificar las **necesidades reales del cliente ANTES** de ofrecer una solución, en lugar de simplemente promover un producto. Se opone al modelo tradicional que empieza promoviendo sin escuchar.

- Construye relaciones de largo plazo
- Genera mayor confianza y fidelización
- El cliente percibe valor, no presión

Storytelling

Técnica que usa una **narrativa o historia** para conectar emocionalmente con el cliente y hacer memorable el mensaje de venta. Las personas recuerdan historias mejor que datos aislados.

- Contar cómo un cliente real resolvió un problema
- Genera más confianza que solo enumerar características
- Humaniza el producto o servicio

Las personas compran **confianza y soluciones**, no solo productos. La venta consultiva y el storytelling son las herramientas para lograrlo.

Cross-Selling y Up-Selling: La Diferencia Clave

Ambas técnicas **aumentan el valor de la venta**, pero de formas distintas. Dominar esta diferencia es fundamental tanto para la práctica comercial como para el examen.

Venta Cruzada (Cross-Selling)

Ofrecer al cliente productos **complementarios** relacionados con la compra principal.

Ejemplo: Al comprar un celular, se le ofrece una funda protectora y un cargador adicional.

→ **Complementa** lo que el cliente ya eligió.

Venta Adicional (Up-Selling)

Ofrecer al cliente una versión **superior o mejorada** del mismo producto que ya desea comprar.

Ejemplo: Al comprar un celular de 64 GB, se le ofrece el mismo modelo con 256 GB por un poco más.

→ **Mejora** lo que el cliente ya eligió.

📌 **Aplicación para examen:** Siempre distinguir cross-selling de up-selling con un ejemplo concreto, no solo con la definición. La diferencia está en complementar vs. mejorar.

El Manejo de Objeciones

El manejo de objeciones es el proceso de **escuchar la preocupación o duda del cliente, validarla y responder con información honesta**, sin presionar de forma agresiva. Es lo que distingue a un vendedor consultivo de uno que solo busca cerrar.

01

Escuchar sin interrumpir

Dejar que el cliente exprese completamente su duda o preocupación antes de responder.

02

Validar la preocupación

Reconocer que la objeción es legítima: el cliente tiene derecho a dudar.

03

Responder con datos honestos

Ofrecer información veraz y relevante que atienda la duda específica del cliente.

04

Confirmar la resolución

Verificar si la respuesta satisfizo la duda antes de continuar con la venta.

Una objeción bien manejada **fortalece** la confianza del cliente. Una objeción ignorada o forzada la **destruye**.

Relaciones de Largo Plazo y Canales Digitales

Fidelización: el verdadero objetivo

Una **relación de largo plazo** orienta la venta hacia fidelizar al cliente y generar negocios futuros, en lugar de buscar únicamente una venta única e inmediata. Un cliente fidelizado tiene un valor mayor en el tiempo y suele recomendar el negocio a otras personas.

El reto digital

Los canales digitales —redes sociales, comercio electrónico— exigen **adaptar el mensaje al formato**: textos breves, imágenes, video. Sin embargo, la esencia consultiva y honesta de la venta efectiva debe mantenerse igual.

- ❶ El reto moderno: mantener la misma calidad de escucha y honestidad de una venta cara a cara, incluso en una conversación por chat o redes sociales.



Síntesis: De la Base Legal a la Venta Efectiva

Un buen profesional en **Contabilidad y Gestión Comercial** conoce tanto la ley que enmarca el comercio como las técnicas que hacen efectiva cada venta.



Marco Legal

El Derecho Mercantil y los Auxiliares del Comercio establecen el marco dentro del cual ocurre toda actividad comercial en el país. Conocerlo es no negociable.



Herramientas Prácticas

La venta consultiva, storytelling, cross-selling, up-selling, manejo de objeciones y relaciones de largo plazo son las técnicas para vender bien dentro de ese marco legal.



Para el Examen

Relacionar cada auxiliar con su función específica. Distinguir con ejemplos concretos: cross-selling vs. up-selling, venta consultiva vs. venta tradicional.

GESTIÓN COMERCIAL Y VENTAS

10° AÑO · CONTABILIDAD

CTP MERCEDES NORTE